

TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết cá biệt của Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

Căn cứ Công văn số 192/HĐND-VP ngày 08/4/2024 của HĐND tỉnh về việc thẩm quyền chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết cá biệt của HĐND tỉnh Đắk Lắk;

Sở Tài chính trình UBND tỉnh tổng hợp vào danh sách đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 khóa X, xây dựng Nghị quyết cá biệt của HĐND tỉnh thống nhất tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Ngày 18/01/2024, Quốc hội ban hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025.

Ngày 29/6/2024, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15; theo đó, Luật Đất đai có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2024.

Ngày 30/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024. Trong đó, Nghị định quy định:

- Tại khoản 1 Điều 44 quy định: “1. Cơ quan tài chính: Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất; mức tỷ lệ (%) để tính tiền thuê đối với đất xây dựng công trình ngầm, công trình ngầm nằm ngoài phần không gian sử dụng đất đã xác định cho người sử dụng đất, đất có mặt nước theo quy định tại Điều 26, 27 và 28 Nghị định này.”

- Tại điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định: “Căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với

từng mục đích sử dụng đất sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp.”

- Tại điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định: *“Căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức đơn giá thuê đất quy định tại điểm a, điểm b khoản này sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp.”*

- Tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định: *“Căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức đơn giá thuê đất quy định tại khoản 2 Điều này sau khi xin ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp.”*

Như vậy, theo quy định trên, HĐND tỉnh có thẩm quyền cho ý kiến về việc UBND tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất theo từng khu vực, tuyến đường tương ứng với từng mục đích sử dụng đất; mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước.

2. Cơ sở thực tiễn

Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết cá biệt của HĐND tỉnh thống nhất mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và để có cơ sở tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích ban hành văn bản

Thống nhất mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, để làm căn cứ xác định tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

2. Quan điểm xây dựng văn bản

Đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản; đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại địa phương.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Cho ý kiến thống nhất mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, mức đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Đối tượng áp dụng

- Cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, thu tiền thuê đất.

- Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai được Nhà nước cho thuê đất.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Tên gọi

Nghị quyết cá biệt của HĐND tỉnh thống nhất về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Nội dung chính của văn bản

Điều 1. Phạm điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Điều 2. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:

- Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất:
- Đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm:
- Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước:

Điều 3. Tổ chức thực hiện, hiệu lực thi hành

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

Nguồn kinh phí: Thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA VĂN BẢN

Tại kỳ họp HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 khóa X.

Trên đây là Tờ trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh tổng hợp vào danh sách đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 khóa X./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- BGĐ Sở TC;
- Lưu: VT, QLG&CS (Phục).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Danh Thắng